


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: 0012382-07.2016.8.26.0635
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Réu: GERALDO DOS SANTOS ARAUJO FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

GERALDO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, na data de 20 de dezembro de 2016, por volta das 9:40 horas, na Praça General Milton Tavares de Souza, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito e vendia droga, consistente em uma porção de *maconha*, que se trata de droga que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acionado apresentou resposta escrita à acusação.

Recebida a denúncia (fls. 165), o acionado foi citado (fls. 194).

Auto de exibição e apreensão a fls. 12.

Laudo de constatação a fls. 13/14.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 146/148.

Depósito Judicial de importância apreendida a fls. 44.

Em audiência foi colhida a prova oral.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 13/14 e laudo pericial de fls. 146/148, onde se atesta que a droga apreendida se tratava, efetivamente, de maconha.

A autoria do crime imputado ao acionado ecoa da prova produzida.

Interrogado na fase policial, o acionado *optou pelo silêncio*.

Nesta audiência, o acionado confessou ter vendido uma única porção de droga a Vinícius, negando, de outra forma, a posse de mais uma porção de entorpecente, esta que encontrada pelos policiais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Contudo, apesar de confessar a venda de droga, não se sabe porque, ele pretendeu negar a posse de mais uma porção do mesmo entorpecente, apresentando enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, isolado no contexto probatório, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Sequer a testemunha de Defesa Kelly trouxe alguma informação séria ou relevante a respaldar as informações do acionado.

Doutro lado, o restante da prova oral.

O usuário Vinícius confirma ter adquirido a droga do acionado em momento anterior à prisão, não sendo a primeira oportunidade que comprava a droga do acionado.

Os policiais responsáveis pela prisão bem indicaram que na data dos fatos, já tendo informação da prática de tráfico levada a cabo naquela praça, patrulhavam pelo local, oportunidade em que visualizaram o acionado conversando com outro rapaz, este última que entregou ao acionado algo que parecia ser dinheiro. Na sequência o acionado caminha até um arbusto, de lá pega algo e volta ao encontro daquele primeiro rapaz, a ele entregando algo. Diante de tal situação resolveram agir, abordando a ambos. Com o acionado foi apreendida quantia em dinheiro, cerca de dez reais (*duas notas de cinco reais*). Com aquele outro rapaz apreenderam uma porção de maconha. Ainda, diligenciaram naquele arbusto para onde o acionado havia se dirigido logo após receber o dinheiro do rapaz, verificando que ali havia outra porção de maconha. Indagado, o rapaz afirmou que teria comprado a droga do acionado, enquanto este negou a mercancia.

Ou seja, da prova produzida se extrai que o acionado se encontrava na posse direta de do entorpecente *maconha*, que efetivamente vendeu à testemunha Vinícius, como em outra oportunidade já havia feito, valendo de nota que foi mirado pelos policiais em franca ação de venda do entorpecente. Tanto verdade que com o usuário foi apreendida a droga fornecida pelo acionado, enquanto que com ele foi apreendido o numerário entregue em contrapartida da venda, e, ainda, em local por ele guardada, mais uma porção do mesmo entorpecente.

Interessante consignar que nada há nos autos a indicar que as testemunhas de Acusação que foram ouvidas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Portanto, sólido o lastro probatório indicativo da prática da traficância.

De tal forma, da prova se extrai que o réu, efetivamente, *tinha sob sua posse* substância entorpecente com destinação de entrega a consumo de terceiros, tanto que *vendeu* droga a Vinícius, de modo que sua conduta se amolda ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática da traficância, passo a mensurar as reprimendas adequadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em primeira etapa, as circunstâncias judiciais não se mostram desfavoráveis ao acionado, de forma que fixo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos dias multa.

Em segunda etapa, malgrado parcial, mesmo assim compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (fls. 197).

Na terceira fase, entendo ausentes causas de aumento ou de diminuição de penas, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, dada a reincidência.

Penas finais: cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos dias multa.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente.

Sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para benefícios, em especial o disposto no art. 44, do Código Penal, que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.

Não bastasse, frente ao *quantum* da pena corporal imposta, vê-se que o acionado não reúne requisito objetivo à benesse, também obstado por conta da reincidência.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia; Apelação nº 0002317-66.2008.8.26.0397, rel. Desembargador Walter da Silva; Embargos de Declaração nº 0050081-48.2009.8.26.0224/50001, rel. Desembargador Péricles Piza; Apelação nº 0056583-35.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0017231-97.2011.8.26.0602, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0005030-68.2012.8.26.0366, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0053252-45.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Sydnei de Oliveira Jr.; Apelação nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000721-59.2011.8.26.0068, rel. Desembargador Grassi Neto; Apelação nº 0069869-80.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Ricardo Tucunduva; Embargos de Declaração nº 0003703-38.2008.8.26.0428/50000, rel. Desembargador Moreira da Silva; Apelação nº 0004552-44.2012.8.26.0533, rel. Desembargador Newton Neves; Apelação nº 0045462-10.2012.8.26.0050, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0087221-85.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0034627-60.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Machado de Andrade; Embargos de Declaração nº 0159513-58.2010.8.26.0000/50000, rel. Desembargador Marco Antônio Cogan; Apelação nº 0005310-68.2013.8.26.0248, rel. Desembargador Francisco Bruno.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia que cumpriu (de todo diminuto frente à pena corporal final), não reúne requisito temporal para benefícios.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu GERALDO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 11.343/06, por infringência ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do acionado, caso queira recorrer.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.

Declaro a perda em favor do FUNAD da importância apreendida às fls. 44, evidente fruto do comércio espúrio.

Recomende-se o réu no ergástulo em que se encontra.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, providenciando-se o quanto necessário para transferência do valor apreendido ao FUNAD.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, *alínea "a"*, da Lei Federal nº 11.419/06